

ข้อตกลงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
(Personal Data Processing Agreement)

เอกสารแนบท้ายฉบับนี้จะมีผลบังคับเมื่อสำนักงานได้ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งรับมาจากหน่วยงานผู้ส่งข้อมูล หรือได้ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งของหน่วยงานผู้ส่งข้อมูลหรือหน่วยงานผู้รับข้อมูล

ข้อตกลงนี้ทำขึ้นระหว่างหน่วยงานผู้ส่งข้อมูลหรือหน่วยงานผู้รับข้อมูล ในฐานะ “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” เป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้มีการนำส่งแก่สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (สำนักงาน) เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ระบบกลางเพื่อการแบ่งปันข้อมูลอันเป็นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแบ่งปันข้อมูลดิจิทัล พ.ศ. 2569 ประกอบกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” ฝ่ายหนึ่ง กับสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องจัดให้มีข้อตกลงระหว่างกัน เพื่อควบคุมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนด และคู่สัญญาได้ทำข้อตกลงฉบับนี้ เพื่อกำหนดบทบาทและหน้าที่ เพื่อเป็นหลักฐานในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย แบ่งปัน ตลอดจนควบคุมดูแลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างคู่สัญญา และเพื่อเป็นการก่อตั้งสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งที่มีผลใช้บังคับอยู่ ณ วันทำข้อตกลงนี้ และที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหลัง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. คำจำกัดความ

คู่สัญญาตกลงให้อัยคำในข้อตกลงฉบับนี้มีความหมายดังต่อไปนี้

1.1 “ข้อตกลง” หมายถึง ข้อตกลงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (Personal Data Processing Agreement) และเอกสารแนบท้าย

1.2 “ระเบียบฯ” หมายถึง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแบ่งปันข้อมูลดิจิทัล พ.ศ. 2569 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)

1.3 “สำนักงาน” หมายถึง สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

1.4 “บุคลากร” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้ความควบคุมดูแลหรือทำงานให้กับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์ว่าจ้าง ตำแหน่ง ค่าตอบแทน เช่น เจ้าหน้าที่ ผู้แทนพนักงาน ลูกจ้าง เป็นต้น

1.5 “การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

1.6 “ข้อมูลส่วนบุคคล” ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” และ “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” ให้ความหมายตามคำนิยามในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1.7 “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลช่วง” หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคลที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายมอบหมายหรือว่าจ้างให้ดำเนินการเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

1.8 “การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ดำเนินการใด ๆ ต่อข้อมูล รวมถึงส่ง รับ เก็บรวบรวม บริหารจัดการ ใช้ วิเคราะห์ แปลงสภาพ ส่งต่อ เชื่อมโยง เปิดเผย ลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

1.9 คำใดที่มีได้ให้คำนิยามไว้ในข้อตกลงนี้ ให้ความหมายตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ขอบเขตการบังคับใช้และคำรับรอง

2.1 ข้อตกลงฉบับนี้ใช้บังคับกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่ระบุไว้ในแบบนำเสนอข้อมูล หรือแบบคำขอรับข้อมูล แล้วแต่กรณี

2.2 ทั้งสองฝ่ายยอมรับและรับรองว่า

(1) เพื่อวัตถุประสงค์ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หน่วยงานผู้ส่งข้อมูลหรือหน่วยงานผู้รับข้อมูล อยู่ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และสำนักงานอยู่ในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

(2) เพื่อวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 หน่วยงานของรัฐสามารถเปิดเผยข่าวสารส่วนบุคคลต่อสำนักงานหรือหน่วยงานของรัฐอื่นได้ ตามมาตรา 24

(3) เพื่อวัตถุประสงค์ตามระเบียบฯ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ต้องนำส่งข้อมูลดิจิทัลของหน่วยงานผ่านระบบกลางเพื่อการแบ่งปันข้อมูล หากการนำส่งหรือรับข้อมูลดิจิทัลดังกล่าวเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้ถือว่าผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ส่งหรือมอบหมายให้สำนักงานเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามระเบียบฯ และเป็นตัวกลางในการส่งคำขอใช้ข้อมูลและส่งต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐผ่านระบบกลางเพื่อการแบ่งปันข้อมูล ทั้งนี้ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะสนับสนุนการดำเนินการตามที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอเพื่อการแบ่งปันข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์เชิงวิเคราะห์ตามกฎหมายอื่น หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะสนับสนุนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว

3. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 ภายใต้ขอบเขตการบังคับใช้ ข้อ 2 การที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้นำส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยกำหนดรายละเอียดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล การดำเนินการประมวลผลข้อมูล และระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่ระบุไว้ในแบบนำเสนอข้อมูล หรือแบบคำขอรับข้อมูล แล้วแต่กรณี และให้ถือว่าเอกสารดังกล่าวเป็นคำสั่งให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้

3.2 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และต้องควบคุมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แต่ละฝ่ายจะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่แต่ละฝ่ายเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยระหว่างการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ และจะทำหน้าที่ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นอิสระจากกัน ทั้งยังมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎหมายว่าด้วยการบริหารงาน และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. หน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

4.1 ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะจัดให้มีระบบกลางเพื่อการแบ่งปันข้อมูล ซึ่งมีการบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัลที่มีการแบ่งปันจากหน่วยงานของรัฐเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลร่วมกันที่กำหนดไว้ในข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูล (Data Processing Agreement) (ผนวก 2) หรือตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ที่ระบุไว้ กำหนด

4.2 ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นต่อการดำเนินการภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงฉบับนี้ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระเบียบฯ หรืออันเป็นการละเมิดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะแจ้งผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลพิจารณาแล้วเห็นว่าคำสั่งของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

4.3 ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะปฏิบัติตามคำร้องขอหรือคำสั่งของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการแก้ไข โอน ลบ หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในประการอื่น หรือให้ระงับ บรรเทา หรือแก้ไขการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจ โดยไม่ชักช้า

4.4 ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดเป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สามนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแบบนำเสนอข้อมูล หรือแบบคำขอรับข้อมูล เว้นแต่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลให้อำนาจในการเปิดเผยเพิ่มเติมหรือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งศาล หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย

ในกรณีที่เป็นการประมวลผลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หากเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายตามคำสั่งของศาล ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานผู้กำกับดูแลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงการปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อกำหนดทางกฎหมายนั้นก่อนการประมวลผลหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว แล้วแต่กรณี

4.5 ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องช่วยให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดได้

5. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ต้องจัดให้มีและธำรงรักษาไว้ซึ่งมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับการประมวลผลข้อมูลที่มีความเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งมาตรการเชิงองค์กร (Organizational Measures) มาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measures) และมาตรการทางกายภาพ (Physical Measures) ตามความเหมาะสม ตลอดระยะเวลาของข้อตกลงฉบับนี้

มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมข้างต้นจะต้องคำนึงถึงลักษณะ ขอบเขต และวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลตามที่กำหนดในระเบียบฯ และในข้อตกลงฉบับนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากความเสียหายอันเนื่องมาจากการประมวลผลข้อมูล เช่น ความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ การทำลาย การสูญหาย การเปลี่ยนแปลง การเปิดเผย การละเมิด การโอน และการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ทั้งนี้ มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้างต้นต้องเป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม

6. การแจ้งเตือนหากเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ล่วงรู้หรือทราบถึงเหตุแห่งการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะดำเนินการดังต่อไปนี้โดยเร็ว ภายในระยะเวลา 72 (เจ็ดสิบสอง) ชั่วโมง

6.1 ดำเนินการแจ้งและส่งมอบข้อมูลที่จำเป็นแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างสะดวก โดยข้อมูลเช่นว่านั้น หมายความว่ารวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ลักษณะของการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ประเภทและจำนวน โดยประมาณของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกละเมิดและรายละเอียดของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้จากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล มาตรการที่ได้ดำเนินการแล้วหรือที่จะเสนอให้ดำเนินการ และมาตรการที่จะเยียวยาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และ

6.2 ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และดำเนินการใด ๆ ตามที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดเพื่อช่วยดำเนินการตรวจสอบ บรรเทา และเยียวยาการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

ในการนี้ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะแจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยเร็วเท่าที่จะสามารถกระทำได้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานร่วมกัน และก่อนที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเผยแพร่ข่าวแถลงการณ์ หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ละเมิดดังกล่าวต่อสาธารณชนหรือสื่อมวลชน ให้หารือร่วมกันเพื่อให้การสื่อสารมีความถูกต้อง สอดคล้องกัน และไม่เป็นอุปสรรคต่อการตรวจสอบ ระบุ แก้ไข หรือจัดการเหตุการณ์ละเมิดดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย หากมีข้อกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกาศ หรือคำสั่งของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดขึ้นตอนระยะเวลา หรือวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ ไว้ ทั้งในปัจจุบันหรือเพิ่มเติมในภายหลังเพื่อกำหนดรายละเอียดและวิธีการปฏิบัติระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องนี้ ให้ทั้งสองฝ่ายยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นสำคัญ

7. บุคลากรของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

7.1 ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลรับรองว่าจะจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด โดยให้เข้าถึงได้เฉพาะบุคลากรของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อตกลงฉบับนี้เท่านั้น

7.2 ให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการตามความจำเป็น เพื่อรับรองว่าบุคลากรของตนได้ตระหนักเกี่ยวกับประเด็นสำคัญ ดังต่อไปนี้

(1) ลักษณะที่เป็นความลับของข้อมูลส่วนบุคคลและจะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการรักษาความลับและข้อจำกัดการใช้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

(2) หน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

8. ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลช่วง

8.1 ภายใต้ข้อตกลงนี้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้ หรือตามคำสั่งของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาตให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจ้างและ/หรือมอบหมายงานเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อตกลงนี้ ให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลช่วงดำเนินการแทนได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

8.2 การดำเนินการตามข้อ 8.1 ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องกำกับดูแล กำหนดหน้าที่ จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล โดยให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้เท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อตกลงนี้ หรือตามคำสั่งของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น และต้องกำหนดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม รวมถึงการแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล อย่างน้อยในระดับเดียวกับหน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อตกลงนี้

8.3 ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลยังคงต้องรับผิดชอบต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลช่วง

9. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลช่วงจะส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลช่วงนั้น จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลก่อน รวมถึงจะต้องมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมและเพียงพอ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

10. การสนับสนุนข้อมูลเพื่อการตรวจสอบ

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะจัดให้มีมาตรการทางเทคนิคและมาตรการเชิงองค์กรที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนข้อมูลที่เป็น ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถดำเนินการตรวจสอบภายใน และเพื่อตอบสนองต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ตามกฎหมาย

12. ระยะเวลาและการสิ้นสุดข้อตกลง

ข้อตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับตามรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งระบุไว้ในแบบนำเสนอข้อมูล หรือแบบคำขอรับข้อมูล แล้วแต่กรณี หรือจนกว่าผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะมีหนังสือแจ้งให้ยุติการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

การยุติการดำเนินการตามข้อตกลงฉบับนี้ ไม่กระทบต่อการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว โดยชอบตามข้อตกลงฉบับนี้

13. การลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อสิ้นสุดข้อตกลง

ในกรณีที่ข้อตกลงฉบับนี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม หรือเมื่อวัตถุประสงค์ความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลสิ้นสุดลง ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อตกลงฉบับนี้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ โดยผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสมและตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ข้อตกลงฉบับนี้สิ้นสุดลงหรือเมื่อวัตถุประสงค์ความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลสิ้นสุดลง และเมื่อผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อตกลงฉบับนี้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้เสร็จสิ้นแล้ว ให้แจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทราบด้วย

การลบ การทำลาย หรือการทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อตกลงฉบับนี้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ อาจยกเว้นได้เฉพาะในกรณีเมื่อผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีความจำเป็นที่จะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ หรือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ หรือคำสั่งของหน่วยงานที่มีอำนาจควบคุมโดยผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องแจ้งผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลให้ทราบถึงเหตุผลความจำเป็นในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว พร้อมรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

14. การบันทึกการกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

14.1 ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องจัดทำและเก็บรักษาบันทึกการกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (“บันทึกการประมวลผลข้อมูล”) ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะบันทึกเป็นหนังสือหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และจะต้องดำเนินการให้บันทึกดังกล่าวนั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

14.2 บันทึกการประมวลผลข้อมูลต้องมีรายละเอียดข้อมูลเพียงพอที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะสามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดของข้อตกลงฉบับนี้ และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องนำเสนอบันทึกการประมวลผลข้อมูลให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อมีการร้องขอ